

1512219-05.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148186/2019 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 5357883 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

4715/19/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2148186 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512219-05.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512219-05.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148186/2019 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 5357883 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

4715/19/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2148186 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

4715/19/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO DA CONCEICAO SILVA

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 20 de maio de 2019, por volta das 13h30min, na Avenida Fernando Pacheco Jordão, nº 176, travessa com a Rua "C", Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, com o intuito de entrega para consumo de terceiros, nas imediações do estabelecimento de ensino E.E. Profª. Dulce Leite da Silva, em desacordo com autorização legal ou regulamentar,

4,8 gramas de cocaína acondicionados em 27 (vinte e sete) invólucros plásticos. Relata a inicial que segundo o apurado, policiais civis em diligências pelo local dos fatos para apurar denúncia versando sobre tráfico de drogas avistaram o denunciado parado na via pública em atitude suspeita, ensejando breve campana no local por aproximadamente 10 (dez) minutos.

Narra a exordial que neste tempo, um indivíduo desconhecido se aproximou do denunciado e, após uma conversa, entregou-lhe algo semelhante a dinheiro, momento em que o denunciado foi até um buraco que havia no muro ali existente, dali retirou algo e entregou ao indivíduo, em típica movimentação do tráfico.

Segundo a acusação, ante as circunstâncias, os policiais deliberaram pela abordagem, momento em que o indivíduo desconhecido conseguiu fugir do local. O denunciado também tentou se evadir, mas logo foi detido.

Expõe a denúncia que em busca pessoal, foram então localizados no bolso direito da bermuda do denunciado 02 (dois) invólucros plásticos contendo substância que aparentava ser cocaína. Já no buraco existente no muro, foram encontrados outros 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos idênticos, também contendo substância que aparentava ser cocaína. Indagado acerca das drogas e onde havia escondido o dinheiro produto da venda, o denunciado respondeu que nada diria.

É da inicial acusatória que, em razão dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao 50º DP - Itaim Paulista (fls. 06/08). O entorpecente foi devidamente apreendido (fls. 26). Laudo de constatação (fls. 29/31) e de exame químico-toxicológico (fls. 104/106) resultaram positivo para cocaína. Às fls. 32/36 foram acostados fotografias e mapa do local dos fatos, demonstrando a proximidade do local da abordagem com o estabelecimento de ensino E.E. Profª. Dulce Leite da Silva. Interrogado, o denunciado optou por permanecer em silêncio (fl. 12).

Em audiência de custódia, presidida aos 21 de maio de 2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 47/50).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de junho de 2019 e a prisão preventiva outrora decretada em prejuízo do acusado foi revogada (fls. 131/132).

O acusado foi pessoalmente citado em cartório (fls. 153/154). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a absolvição sumária do acusado (fl. 167).

Em 28 de novembro de 2019, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado (fl. 169).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 01 de junho de 2022 (fl. 186).

O acusado foi intimado a comparecer à audiência virtual supra designada (fl. 208).

O Ministério Público pugnou pela desistência da oitiva da testemunha Francisco Egídio Ferreira de Andrade em razão de seu falecimento (fl. 203). A desistência pugnada foi homologada.

Durante a instrução processual em juízo, nenhuma testemunha foi ouvida.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu, por insuficiência de provas.

A Defensoria Pública, por sua vez, reiterou o pedido de absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada improcedente, devendo ser acolhidos os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela Defesa de absolvição do acusado.

Trata-se de acusação de prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Não há dúvidas quanto à materialidade. No entanto, durante a instrução sob o crivo do contraditório e ampla defesa não foi colhida qualquer prova que autorize a condenação do acusado. Tanto que ambas as Partes, Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição.

Nenhuma testemunha foi ouvida em juízo a fim de corroborar ou não a prova colhida na fase policial.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e

oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Na esteira da manifestação do insigne Promotor de Justiça em memoriais finais, a absolvição impõe-se como medida de rigor, a fim de que seja atendido o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o conjunto probatório produzido nestes autos mostrou-se insuficiente para embasar um decreto condenatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolhendo a manifestação do ilustre Promotor de Justiça também como subsídio para decidir, JULGO

IMPROCEDENTE a denúncia, a fim de ABSOLVER o Réu ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da acusação que lhe fora feita de prática do delito tipificado no artigo 33, caput c.c. art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA